



Guiana

Resultados detalhados da avaliação

I. Marcos Legais 3.25 / 5

II. Políticas de Mineração 3.03 / 5

III. Investigação e Cumprimento 3.28 / 5

Pontuação total 9.56 / 15.00



Cada segmento colorido representa uma dimensão. O cinza indica a margem restante até 15.

Sobre este painel

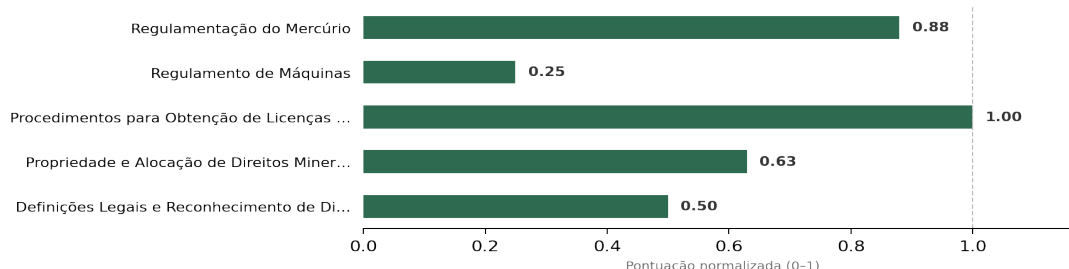
O **Painel de Políticas de Mineração na Amazônia**, liderado pela Amazon Conservation Association, avalia os marcos nacionais de governança da mineração de ouro nos países amazônicos. Cada país é avaliado em três dimensões — **Marcos Legais**, **Políticas de Mineração** e **Investigação e Cumprimento** — cada uma valendo até 5 pontos, com um total máximo de **15 pontos**. Dentro de cada dimensão, cinco categorias (normalizadas de 0 a 1) são avaliadas por meio de múltiplos critérios.

Guiana obteve uma pontuação total de **9.56 de 15,00**, ocupando o **5.º lugar entre 8 países amazônicos** avaliados. As páginas seguintes apresentam o conjunto completo de critérios, justificativas e fontes, organizados por dimensão e categoria.

■ Marcos Legais	■ Políticas de Mineração	■ Investigação e Cumprimento
-----------------	--------------------------	------------------------------

Esta avaliação foi produzida pela Amazon Conservation como parte do [Painel de Políticas de Mineração na Amazônia](#), um componente do [Amazon Mining Watch](#). A avaliação de cada país foi realizada com o apoio de, respectivamente: Conservación Amazonica – ACEAA (Bolívia), Instituto Centro de Vida (Brasil), Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (Colômbia), Fundación Ecociencia (Equador), Amazon Conservation Team (Guiana e Suriname), Conservación Amazonica – ACCA (Peru) e SOS Orinoco (Venezuela).

Pontuações por categoria



A. Definições Legais e Reconhecimento de Direitos

Pontuação: 0.50 / 1.00

A legislação nacional define claramente as condições legais sob as quais a mineração de ouro é permitida e as distingue das atividades consideradas ilegais?

1.0

Critério 1

Justificativa

A legislação nacional da Guiana fornece uma estrutura clara e abrangente que define as condições legais para a mineração de ouro e distingue as atividades permitidas das ilegais. A Lei de Mineração de 1989 estabelece que todos os minerais pertencem ao Estado e que qualquer pessoa que deseje se dedicar à mineração deve fazê-lo mediante uma licença ou permissão concedida pela Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). A Seção 14(1)(a) da Lei proíbe explicitamente a mineração sem tal autorização, criando assim uma clara distinção legal entre operações de mineração legais e ilegais. Essa estrutura legal fornece uma base sólida para a regulamentação do setor de mineração e para a fiscalização do cumprimento da lei.

Fontes

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Fontes secundárias:

Guia Global de Mineração da Denton: Guiana (17 de janeiro de 2022). Disponível em:

<https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2022/january/17/dentons-global-mining-guide/dentons-global-mining-guide-2022/guyana>

A legislação nacional fornece uma definição legal clara de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), distinta da mineração de grande escala ou industrial?

0.0

Critério 2

Justificativa

Embora o arcabouço legal da Guiana reconheça diferentes escalas de mineração (pequena, média e grande), ele não fornece uma definição legal clara e distinta de mineração "artesanal". O Plano Nacional de Políticas e Ações do Setor Mineral, 2019-2029, observa que o termo "artesanal" é considerado um "termo socialmente carregado" e não é

tipicamente usado no arcabouço legal do país. Em vez disso, o plano utiliza o termo "mineração em pequena escala" para abranger o que é geralmente entendido como mineração artesanal. A Lei de Mineração de 1989 distingue entre diferentes categorias de operações de mineração, mas não define especificamente a mineração "artesanal" como uma categoria distinta. Essa falta de uma definição legal específica para mineração artesanal pode gerar ambiguidade e dificultar o desenvolvimento de políticas direcionadas e mecanismos de apoio para esse subsetor.

Fontes

Estrutura e Ações da Política Nacional do Setor Mineral, 2019-2029. Ministério de Recursos Naturais, Guiana. Disponível em: <https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fontes secundárias:

Relatório Técnico da PlanetGOLD sobre a Mineração Artesanal e de Pequena Escala de Ouro na Guiana.

Disponível em:

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

O quadro legal estabelece condições ou restrições específicas para atividades de mineração em territórios indígenas, áreas protegidas, zonas de exclusão de mineração e terras comunitárias, incluindo disposições relacionadas ao consentimento, consulta prévia bem informada ou posse da terra?

0.5

Critério 3

Justificativa

A legislação da Guiana oferece algumas proteções e condições específicas para a mineração em territórios indígenas, mas estas não estão isentas de limitações significativas. A Lei dos Ameríndios de 2006 exige que as mineradoras obtenham o consentimento de pelo menos dois terços do Conselho da Aldeia para operar em terras comunitárias, o que está em consonância com o princípio do Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI). No entanto, o Artigo 50 da mesma lei permite que o governo ignore essa exigência para projetos de mineração em larga escala, caso sejam considerados de "interesse público", o que representa uma lacuna significativa que enfraquece a proteção dos direitos indígenas. A Lei de Mineração também contém disposições relacionadas às terras indígenas, mas é a Lei dos Ameríndios que fornece a estrutura mais detalhada para consulta e consentimento. A existência da cláusula de "interesse público" compromete significativamente a proteção geral concedida às comunidades indígenas.

Fontes

Lei Ameríndia de 2006 (Cap. 29:01). Ministério dos Assuntos Ameríndios, Guiana. Disponível em:

<https://moaa.gov.gy/wp-content/uploads/2015/02/AMERINDIAN-ACT-2006.pdf> Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em: https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fontes secundárias:

Vaughan, A. (2023). "O que a mineração de ouro na Guiana significa para os povos indígenas." ScholarWorks, Universidade do Arkansas. Disponível em:

<https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=ingsuht>

B. Propriedade e Alocação de Direitos Minerários

Pontuação: 0.63 / 1.00

A lei atribui direitos de propriedade sobre minerais, incluindo o ouro?

1.0

Critério 4

Justificativa

O quadro legal da Guiana é inequívoco quanto à propriedade dos recursos minerais. A Lei de Mineração de 1989, em sua Seção 6, declara explicitamente que todos os minerais, incluindo o ouro, pertencem ao Estado. Esse princípio estabelece a clara propriedade estatal sobre todos os recursos minerais dentro do território da Guiana. Embora o Estado mantenha a propriedade, ele concede licenças e permissões para a exploração e extração desses recursos por meio da Comissão de Geologia e Minas da Guiana, criando um sistema claro e bem definido para a alocação de minerais, que está em consonância com as práticas internacionais.

Fontes

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989), Seção 6. Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Fontes secundárias:

Dentons Global Mining Guide: Guiana (17 de janeiro de 2022). Disponível em: <https://www.dentons.com/en/insights/newsletters/2022/january/17/dentons-global-mining-guide/dentons-global-mining-guide-2022/guyana>

Existem registros transparentes e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (cadastros de mineração)?

0.0

Critério 5

Justificativa

Atualmente, a Guiana não possui um registro transparente e de acesso público de títulos, licenças ou concessões de mineração especificamente para Mineração Artesanal e de Pequena Escala (MAPE). Embora a Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC) forneça um mapa interativo para concessões minerais de médio e grande porte por meio do GGMC Mineral Tenure StoryMap, ela afirma explicitamente que os dados sobre concessões de mineração de pequena escala não são de acesso público. A Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) observou a ausência de um sistema cadastral de acesso público para mineração na Guiana, particularmente para operações de pequena escala. Essa falta de transparência para a MAPE representa uma lacuna significativa de governança que dificulta a responsabilização e a fiscalização pública do setor.

Fontes

Fontes primárias:

GGMC Mineral Tenure StoryMap. Comissão de Geologia e Minas da Guiana. Disponível em:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>

Fontes secundárias:

Iniciativa de Transparência das Indústrias Extrativas (EITI) Guiana. Disponível em: <https://eiti.org/countries/guyana>

Existe um cadastro de mineração oficial e atualizado que inclua informações que permitam às autoridades evitar a sobreposição de concessões com direitos já existentes, como outros títulos, áreas protegidas ou terras indígenas?

0.5

Critério 6

Justificativa

A Guiana possui um registro oficial e atualizado de mineração por meio do GGMC Mineral Tenure StoryMap, que é de acesso público e fornece informações abrangentes sobre concessões minerais, áreas protegidas e terras indígenas. A Lei de Mineração de 1989, especificamente a Seção 26, proíbe a concessão de licenças sobrepostas para o mesmo mineral, fornecendo uma estrutura legal para prevenir conflitos. O GGMC StoryMap integra diferentes dados de uso da terra e indica que uma zona de amortecimento de 1 km é mantida ao redor das Terras Indígenas e Áreas Protegidas para evitar invasões. Este sistema integra efetivamente dados espaciais para evitar concessões sobrepostas e representa um aspecto positivo da estrutura de governança da mineração na Guiana.

Fontes

Fontes primárias:

GGMC Mineral Tenure StoryMap. Comissão de Geologia e Minas da Guiana. Disponível em:

<https://storymaps.arcgis.com/stories/790ce0003be5464a815be1862ff594d9>

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989), Seção 26. Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.p

Existe algum processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala que operam sem uma permissão, licença e/ou concessão formal?

1.0

Critério 7

Justificativa

A Guiana estabeleceu um processo de formalização para trabalhadores da mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), mas este enfrenta desafios de implementação e não é totalmente abrangente. O Quadro de Políticas e Ações do Setor Mineral Nacional, 2019-2029, reconhece a necessidade de uma política nacional sobre mineração artesanal e um plano de regularização. O governo tem promovido a formação de sindicatos para ajudar os garimpeiros informais a obterem acesso legal às áreas de mineração, e a Comissão Geral de Mineração da Guiana (GGMC) fornece orientações sobre o processo de licenciamento. No entanto, o quadro de políticas também reconhece os desafios que os garimpeiros enfrentam em termos de conformidade, sugerindo que o processo de formalização não é tão eficaz quanto poderia ser. A falta de um processo claro e passo a passo, especificamente concebido para que os garimpeiros informais façam a transição para operações formais, representa uma lacuna notável no sistema atual.

Fontes

Fontes primárias:

Estrutura e Ações da Política Nacional do Setor Mineral, 2019-2029. Ministério de Recursos Naturais, Guiana.

Disponível em:

<https://nre.gov.gy/wp-content/uploads/2018/10/National-Mineral-Sector-Policy-Framework-and-Actions-2019-2029.pdf>

Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Fontes secundárias:

Relatório Técnico da PlanetGOLD sobre a Mineração Artesanal e de Pequena Escala de Ouro na Guiana. Disponível em:

<https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

C. Procedimentos para Obtenção de Licenças de Mineração

Pontuação: 1.00 / 1.00

Existem procedimentos claros para a aquisição de direitos de mineração artesanal e de pequena escala de ouro?

1.0

Critério 8

Justificativa

A Guiana estabeleceu um arcabouço legal para a aquisição de direitos de mineração para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) por meio da Lei de Mineração de 1989 e dos regulamentos administrados pela Comissão Geral de Mineração da Guiana (GGMC), mas os procedimentos não são tão claros e acessíveis quanto poderiam ser. A Lei de Mineração fornece a estrutura geral para a obtenção de licenças e permissões, e o site da GGMC contém informações sobre os procedimentos de licenciamento. No entanto, os regulamentos detalhados e os procedimentos passo a passo que proporcionariam total clareza sobre o processo de aquisição de direitos de mineração de ouro para MAPE nem sempre são facilmente acessíveis aos potenciais candidatos. A falta de uma definição clara de "mineração artesanal" no arcabouço legal, conforme observado no Critério 2, também cria certa ambiguidade no processo de solicitação. Embora a estrutura legal básica exista, a acessibilidade prática e a clareza dos

procedimentos para os operadores de MAPE poderiam ser significativamente aprimoradas.

Fontes

Fontes primárias:

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Fontes secundárias:

Relatório Técnico da PlanetGOLD sobre a Mineração Artesanal e de Pequena Escala de Ouro na Guiana. Disponível em: <https://www.planetgold.org/sites/default/files/planetGOLD%20-%20GUY%20Technical%20Report%20-%20FINAL.pdf>

Existe algum arcabouço legal que obrigue o comprador de ouro a verificar sua origem legal?

1.0

Critério 9

Justificativa

Na Guiana, existe um rigoroso arcabouço legal que exige a verificação da origem legal do ouro. A compra e venda de ouro são fortemente regulamentadas pela Lei do Conselho do Ouro da Guiana, Capítulo 66:01, e pela Lei de Mineração de 1989. Essas regulamentações garantem que todo o ouro extraído na Guiana seja vendido somente por meio de canais autorizados, licenciados e rastreáveis, exigindo que os vendedores comprovem que produziram o ouro legalmente.

Fontes

<https://omaigoldmines.com/guyana-1/mining-act-1/#:~:text=The%20Guyana%20Mining%20Act%20of,all%20mineral%20title%20in%20Guyana.>

Existem procedimentos específicos de licenciamento ambiental estabelecidos para a mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), incluindo requisitos simplificados ou personalizados?

1.0

Critério 10

Justificativa

A Guiana estabeleceu diretrizes e procedimentos ambientais aplicáveis à mineração artesanal e de pequena escala (MAPE), mas estes nem sempre são integrados a um processo de licenciamento simplificado ou especificamente adaptado para operações de pequena escala. As operações de mineração de pequena escala são geralmente isentas do processo completo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) exigido para operações maiores, o que pode ser considerado um requisito específico. As Diretrizes para Regulamentação Ambiental da Mineração (2004) fornecem práticas detalhadas de gestão ambiental para todas as escalas de mineração, com algumas seções abordando especificamente as minas de pequena escala. No entanto, o processo para obtenção de uma licença ambiental da Agência de Proteção Ambiental ainda pode ser complexo para os mineradores de pequena escala, e a integração entre as licenças de mineração e as licenças ambientais poderia ser mais simplificada.

Fontes

Fontes primárias:

- Diretrizes para Regulamentações Ambientais de Mineração (2004). Comissão de Geologia e Minas da Guiana. Disponível em:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/10/Guidelines_Environmental_Mining_06012004.pdf

- Lei de Proteção Ambiental de 1996 (Lei nº 11 de 1996). Disponível em:

<https://www.epaguyana.org/epa/forms-and-booklets/category/2-acts>

Fontes secundárias:

- A Perspectiva da Guiana: Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) para ASM-LSM

(2018). IGF Mining. Disponível em:

<https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/09/Session-12-The-Guyana-Perspective-IGF-EIA-ASM-LSM.pdf>

[https://ggb.gov.gy/#:~:text=The%20Guyana%20Gold%20Board%20\(GGB,the%20business%20of%20gold%20trading](https://ggb.gov.gy/#:~:text=The%20Guyana%20Gold%20Board%20(GGB,the%20business%20of%20gold%20trading)

Existe alguma entidade governamental nacional, regional ou estadual que supervisione o cumprimento dos compromissos das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) de acordo com as licenças ambientais de mineração?

1.0

Critério 11

Justificativa

Na Guiana, existem entidades governamentais nacionais e estaduais (regionais/agências) que supervisionam o cumprimento dos compromissos das licenças ambientais das operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). O principal órgão regulador é a Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC), que trabalha em conjunto com a Agência de Proteção Ambiental (EPA) da Guiana.

Fontes

<https://eiti.org/countries/guyana#:~:text=O%20setor%20é%20regulamentado%20principalmente,procedimentos%20para%20a%20concessão%20de%20contratos%20minerais>.

As concessões ou licenças de mineração são concedidas por um período fixo com reavaliação obrigatória antes da prorrogação? *0,5 pode ser concedido nos casos em que a reavaliação é obrigatória, mesmo quando não há um período fixo para a concessão de mineração.

1.0

Critério 12

Justificativa

Na Guiana, as concessões e licenças de mineração são concedidas por períodos fixos, que variam de um ano para pequenas áreas a cinco anos para licenças de mineração de médio porte. Embora as renovações sejam comuns, elas não são automáticas; exigem o cumprimento de regulamentações, como relatórios ambientais, técnicos e financeiros, o que funciona como uma revisão obrigatória antes da renovação.

Fontes

Solicitação de Licença de Prospeção - GGMC

<https://www.ggmc.gov.gy/ggmc-service/application-for-prospecting-license/#:~:text=Overview,authorization%20to%20commence%20prospecting%20operations>.

D. Regulamento de Máquinas

Pontuação: 0.25 / 1.00

O uso de máquinas na mineração artesanal e de pequena escala está sujeito a regulamentação e licenciamento?

0.0

Critério 13

Justificativa

A Lei de Mineração de 1989 fornece uma estrutura geral para a regulamentação das atividades de mineração, incluindo o uso de máquinas, mas não contém disposições específicas para o licenciamento de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE). Embora a Comissão Geral de Mineração e Mineração (GGMC) tenha autoridade para regulamentar as operações de mineração e possa impor condições ao uso de equipamentos, não existe um sistema de licenciamento específico para máquinas utilizadas na MAPE. A estrutura regulatória concentra-se mais nas próprias operações de mineração do que nos equipamentos específicos utilizados. Isso representa uma lacuna na estrutura regulatória que poderia ser fortalecida para proporcionar uma melhor supervisão do uso de máquinas no setor de MAPE.

Fontes

Fontes primárias:

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em:

<https://www.ggmc.gov.gy/>

São necessários estudos de impacto ambiental (EIA) para operações mecanizadas de mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 14

Justificativa

Conforme mencionado nos critérios anteriores, as operações de mineração em pequena escala, incluindo a mineração artesanal e de pequena escala mecanizada (MAPE), geralmente são isentas do processo completo de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) exigido para operações de maior porte. No entanto, as Diretrizes para Regulamentação Ambiental da Mineração fornecem práticas específicas de gestão ambiental para operações mecanizadas, e a Agência de Proteção Ambiental (EPA) mantém a prerrogativa de exigir uma AIA caso a operação seja considerada como tendo impactos ambientais significativos. Isso sugere que, embora uma AIA completa possa não ser automaticamente exigida para todas as operações de MAPE mecanizada, existe algum nível de supervisão ambiental. A falta de critérios claros para determinar quando uma AIA é exigida para a MAPE mecanizada representa uma fragilidade na estrutura atual.

Fontes

Fontes primárias:

Lei de Proteção Ambiental de 1996 (Lei nº 11 de 1996). Disponível em:

<https://www.epaguyana.org/epa/forms-and-booklets/category/2-acts> Diretrizes para Regulamentações Ambientais de Mineração (2004). Comissão de Geologia e Minas da Guiana. Disponível em:

https://www.ggmc.gov.gy/ggmc_web/wp-content/uploads/2024/10/Guidelines_Environmental_Mining_06012004.pdf

Existem controles governamentais sobre a importação, venda ou locação de máquinas de mineração?

0.5

Critério 15

Justificativa

A Guiana possui regulamentações gerais de importação e comércio, administradas pela Autoridade Tributária da Guiana, que se aplicam a máquinas de mineração, incluindo direitos aduaneiros e requisitos de licenciamento de importação para certas categorias de equipamentos. No entanto, não há evidências de controles específicos voltados para a importação, venda ou locação de máquinas destinadas ao setor de mineração. A falta de regulamentação específica para o setor dificulta o rastreamento do fluxo de máquinas de mineração para o país e a garantia de que estejam sendo utilizadas em conformidade com as normas ambientais e de segurança. Isso representa uma lacuna no arcabouço regulatório que poderia ser sanada para aprimorar a supervisão do setor de mineração.

Fontes

Fontes primárias:

Site da Autoridade Fiscal da Guiana. Disponível em: <https://www.gra.gov.gy/> Lei Aduaneira (Cap. 82:01). Disponível em: <https://www.gra.gov.gy/>

Fontes secundárias:

Procedimentos e requisitos de importação/exportação. Autoridade Fiscal da Guiana. Disponível em: <https://www.gra.gov.gy/>

Existe algum cadastro nacional ou subnacional de máquinas pesadas utilizadas na mineração?

0.0

Critério 16

Justificativa

Não há evidências de um registro nacional ou subnacional específico para máquinas pesadas utilizadas em operações de mineração na Guiana. Embora a Autoridade Tributária da Guiana mantenha registros de equipamentos importados para fins alfandegários e o Departamento de Transportes e Portos mantenha registros de veículos, não existe um registro específico para o rastreamento de máquinas pesadas utilizadas em operações de mineração. A ausência de tal registro dificulta o monitoramento do uso de máquinas no setor de mineração, o rastreamento da movimentação de equipamentos e a responsabilização dos operadores por seu desempenho ambiental e social.

Fontes

Fontes primárias:

Site da Autoridade Fiscal da Guiana. Disponível em: <https://www.gra.gov.gy/> Site do Departamento de Transportes e Portos. Disponível em: <https://www.thd.gov.gy/>

Existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala?

0.0

Critério 17

Justificativa

Não existem registros ou bancos de dados transparentes e de acesso público de licenças ou autorizações concedidas especificamente para o uso de máquinas em operações de mineração artesanal e de pequena escala (MAPE) na Guiana. Conforme estabelecido no Critério 15, não existe um sistema de licenciamento específico para máquinas utilizadas em operações de MAPE e, portanto, não há um registro público correspondente. Essa falta de transparência representa uma lacuna significativa de governança, pois dificulta que as partes interessadas acompanhem o uso de máquinas no setor, monitorem o cumprimento das normas e responsabilizem os operadores por suas atividades.

Fontes

Fontes primárias:

Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em: <https://www.ggmc.gov.gy/>

Os operadores são obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento?

0.0

Critério 18

Justificativa

Não há evidências de que os operadores sejam obrigados a equipar máquinas pesadas com GPS ou outros dispositivos de rastreamento para fins de monitoramento no setor de mineração da Guiana. Embora alguns

operadores possam usar voluntariamente essa tecnologia para seus próprios fins operacionais, não existe nenhuma exigência regulamentar que obrigue o uso de dispositivos de rastreamento em máquinas de mineração. A ausência dessa exigência dificulta o monitoramento da movimentação das máquinas, a prevenção do uso não autorizado e o acompanhamento das atividades de mineração em tempo real, ferramentas que poderiam ser valiosas para combater a mineração ilegal e garantir o cumprimento das normas de mineração.

Fontes

Fontes primárias:

Lei de Mineração de 1989 (Lei nº 20 de 1989). Disponível em:

https://www.parliament.gov.gy/new2/documents/acts/8532-act_20_of_1989_mining.pdf

Site da Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC). Disponível em:

<https://www.ggmc.gov.gy/>

E. Regulamentação do Mercúrio

Pontuação: 0.88 / 1.00

A importação, venda e uso de mercúrio são regulamentados pela legislação nacional?

1.0

Critério 19

Justificativa

A Guiana estabeleceu uma estrutura legal abrangente para a regulamentação do mercúrio por meio da Lei do Mercúrio de 2020. Esta lei regula especificamente a importação, a venda e o uso de mercúrio, e inclui disposições para licenciamento e restrições ao uso de mercúrio em diversas atividades. A lei representa um avanço significativo nos esforços da Guiana para controlar o uso de mercúrio e proteger a saúde humana e o meio ambiente. A legislação fornece autoridade regulatória clara e estabelece penalidades para violações, criando uma estrutura robusta para o controle do mercúrio que está alinhada com as melhores práticas internacionais e com as obrigações do país sob a Convenção de Minamata. O Plano Nacional de Ação (NAP) também menciona que várias instituições assinaram um Memorando de Entendimento (MOU) para coordenar e aprimorar os procedimentos de gestão da importação, armazenamento, distribuição, uso e providências para a limpeza. De acordo com este acordo, a importação de mercúrio é permitida em até 1.000 frascos, totalizando 34.500 kg por ano.

Fontes

Fontes primárias:

- Lei do Mercúrio de 2020. Disponível em:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyan

[a_Mercury_Act_2020.pdf](#)

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

<https://newssourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

Existem restrições ou proibições específicas ao uso de mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala?

1.0

Critério 20

Justificativa

A Lei do Mercúrio de 2020 proíbe especificamente o uso de mercúrio em operações de mineração artesanal e de pequena escala de ouro em sistemas abertos onde o mercúrio possa ser liberado no meio ambiente. Além disso, existem certas restrições para a queima de amálgama. Esta é uma medida crucial para reduzir os impactos ambientais e de saúde da mineração artesanal e de pequena escala na Guiana e demonstra o compromisso do governo em eliminar o uso de mercúrio no setor. A proibição é abrangente e está alinhada com as obrigações da Guiana sob a Convenção de Minamata sobre Mercúrio. O desafio daqui para frente será a aplicação efetiva dessa

proibição, mas a estrutura legal fornece uma base sólida para a eliminação do mercúrio no setor de mineração artesanal e de pequena escala.

Fontes

Fontes primárias:

- Lei do Mercúrio de 2020. Disponível em:

[https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

[a_Mercury_Act_2020.pdf](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

https://minamataconvention.org/sites/default/files/documents/national_action_plan/Guyana-ASGM-NAP-2021-EN.pdf

<https://newssourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

Existe algum sistema para rastrear a origem, a distribuição e o uso final do mercúrio?

0.5

Critério 21

Justificativa

Sim, a Guiana possui um sistema de rastreamento de mercúrio, mas trata-se de uma estrutura regulatória e administrativa, e não de uma plataforma digital única de rastreamento de ponta a ponta. A Lei do Mercúrio de 2020 exige licenciamento e registro para a importação, venda e uso de mercúrio, o que fornece uma base legal para rastrear seu fluxo ao longo da cadeia de suprimentos. A lei exige que as pessoas envolvidas em atividades relacionadas ao mercúrio mantenham registros e enviem relatórios às autoridades competentes. A importação de mercúrio é limitada anualmente e importadores, vendedores e distribuidores devem obter uma Autorização Ambiental da Agência de Proteção Ambiental (EPA). No entanto, a lei não estabelece um sistema digital abrangente de rastreamento que forneça monitoramento em tempo real e rastreabilidade completa do mercúrio, da importação ao uso final. Embora exista a estrutura legal para o rastreamento, a implementação de um sistema robusto de rastreamento baseado em tecnologia fortaleceria a eficácia das medidas de controle do mercúrio.

Fontes

Fontes primárias:

- Lei do Mercúrio de 2020. Disponível em:

[https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

[a_Mercury_Act_2020.pdf](https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf)

<https://newssourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

Existem procedimentos estabelecidos para a apreensão, o transporte e a destinação final do mercúrio confiscado, especialmente após operações contra a mineração ilegal de ouro?

1.0

Critério 22

Justificativa

A Lei do Mercúrio de 2020 confere às autoridades o poder de apreender e confiscar mercúrio que esteja sendo usado ilegalmente, estabelecendo a base legal para ações de fiscalização. O mercúrio é tratado como uma substância tóxica controlada na Guiana. Durante operações contra a mineração ilegal, o mercúrio pode ser legalmente apreendido pela Comissão de Geologia e Minas da Guiana (GGMC), pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), pela Autoridade Tributária/Alfândega da Guiana e por agências de aplicação da lei que apoiam a fiscalização da mineração. Autoridades confirmaram publicamente que o mercúrio encontrado durante as operações é confiscado como parte das ações de fiscalização. O mercúrio confiscado é tratado como material perigoso e o transporte é realizado pela EPA, pela GGMC e pelo Conselho de Controle de Pesticidas e Produtos Químicos Tóxicos (PTCCB) ou sob sua supervisão, o que exige manuseio e documentação controlados, semelhantes aos de outros produtos químicos perigosos. No entanto, o desenvolvimento de procedimentos abrangentes para o descarte de mercúrio, incluindo o estabelecimento de instalações e protocolos adequados, ainda não está em vigor.

Fontes

Fontes primárias:

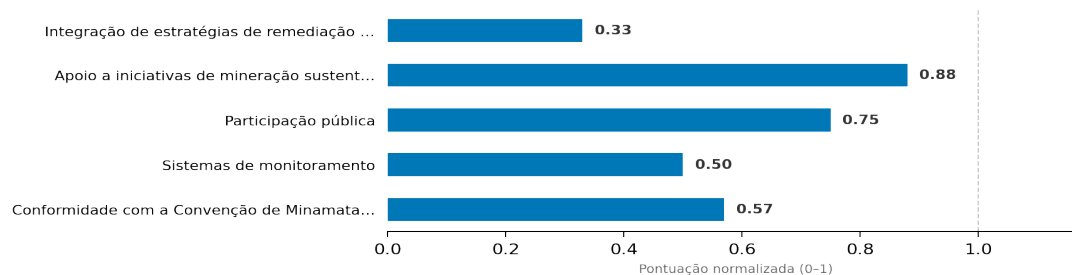
- Lei do Mercúrio de 2020. Disponível em:

https://www.mercuryconvention.org/sites/default/files/documents/legal_instrument/Guyana_Mercury_Act_2020.pdf

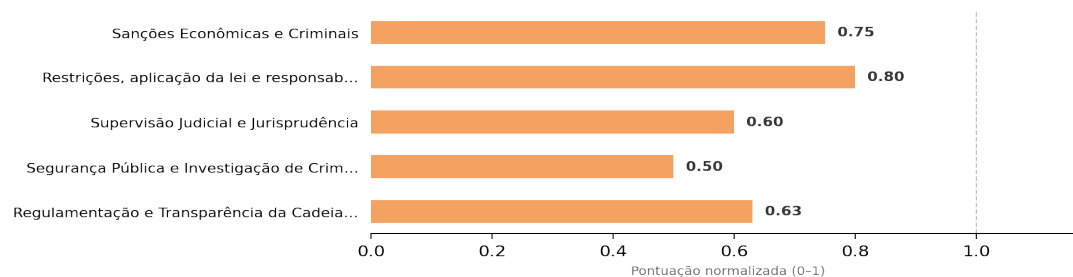
<https://newssourcegy.com/politics/guyana-reduces-importation-of-mercury-for-mining-purposes-ggmc-official/>

<https://ptccb.org.gy/wp-content/uploads/2025/07/PTCCB-Prohibited-Pesticides-and-Toxic-Chemicals.pdf>

Pontuações por categoria



Pontuações por categoria



Painel de Políticas de Mineração na Amazônia

Liderado pela Amazon Conservation Association · amazonconservation.org

Em colaboração com: Pulitzer Center · Rainforest Investigations Network · Earth Genome